

1500372-33.2018.8.26.0101

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Gustavo de Campos Machado

Comarca: Caçapava

Foro: Foro de Caçapava

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/06/2022

... condenação anterior pela prática do crime de trafico (autos n.º 0000213-73.2015.8.26.0168 - vide FA e certidão as fls. 167/171 e 176/178), cujo trânsito em julgado para defesa ocorreu em 27/09/2018, ou seja, em data posterior aos crimes de furto e corrupção de menores (12/09/2018), mas anterior ao delito de coação no curso do processo (07/10/2018). Bem por isso, diante dos maus ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caçapava

Foro de Caçapava

Vara Criminal

Rua Marquês do Herval, 269, Caçapava-SP - cep 12281-510

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500372-33.2018.8.26.0101 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500372-33.2018.8.26.0101

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2075874/2018 - DEL.POL.JAMBEIRO, 1857502 - DEL.POL.JAMBEIRO, 255/18/317 - DEL.POL.JAMBEIRO, 2075874 - DEL.POL.JAMBEIRO, 255/18/317 - DEL.POL.JAMBEIRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Roberto dos Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gustavo de Campos Machado

VISTOS.

LUCAS ROBERTO DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no como incurso nos artigos 32, §2º, da Lei n.º 9.605/98, 155, §4º, inciso IV e 344, ambos do Código Penal c.c. 244-B da Lei n.º 8.069/89, todos na forma do artigo 69 do Código Penal e GILSON DOS SANTOS SANTANA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 32, §2º, da Lei 9.605/98 e 155, §4º, inciso IV, do Código Penal c.c. 244-B da Lei 8.069/89, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque no dia 12 de setembro de 2018, em horário incerto, no interior do Sítio São José, situado na Estrada Santa Cruz, nº 300, Santa Cruz, Jambeiro, os acusados,

supostamente, teriam praticado maus tratos e mutilaram o bezerro de aproximadamente três semanas, cor branca de raça Nelore, pertencente à vítima José Maciel de Carvalho, causando-lhe a morte. Consta, ainda, do inquérito policial que, no dia 12 de setembro de 2018, em horário incerto, no interior do Sítio São José, situado na Estrada Santa Cruz, nº 300, Santa Cruz, Jambeiro, os réus, supostamente, teriam subtraído, para si e para outrem, em conjunto e com unidade de desígnios com o adolescente Tiago de Carvalho Cassiano, um bezerro de aproximadamente três semanas, cor branca de raça Nelore, pertencente à vítima José Maciel de Carvalho, abatendo-o e dividindo-o em partes para subtração, avaliado no valor de R\$ 1.500,00, conforme auto de avaliação de fl. 36. Consta, ainda que, na mesma circunstância de tempo e local acima descritos, os acusados, teriam corrompido o adolescente Tiago de Carvalho Cassiano com ele praticando o crime de furto em questão. Consta, por fim, que no dia 07 de outubro de 2018, por volta das 21h30 min, na Praça Benedito Ivo, nº 01, Centro, Jambeiro, LUCAS ROBERTO DOS SANTOS, qualificado a fl. 29, supostamente, teria usado de grave ameaça, com o fim de favorecer interesse próprio contra Bernardino Maciel Neto, irmão da vítima do furto praticado em questão, com a finalidade de cessar a investigação perante a Autoridade Policial.

A denúncia (fls. 58/61) foi recebida em 07/11/18 (fls. 63/65) e ratificado seu recebimento em 11/08/21 (fls. 138/140).

Os réus foram citados pessoalmente (fls. 90 e 117) e apresentaram resposta à acusação às fls. 85/86 e fls. 126/127.

Durante a instrução (fls. 194/195), realizada de forma virtual, conforme autorizado no Provimento CSM n.º 2651/22 (art. 1º, §1º e art. 8º) foram ouvidas duas vítimas, um informante do Ministério Público, bem como foram os réus interrogado, sendo todos os depoimentos gravados pelo sistema de captação audiovisual. Em debates orais, o parquet pugnou pela condenação dos réus, enquanto a defesa requereu sua absolvição.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Finda a fase instrutória, a presente ação penal merece ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se provada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 17/18, 19/22, 37/38), Imagens fls. 34/35, Auto de Avaliação fls. 36 e pela prova oral coligida em juízo.

A autoria desponta nítida e indubitosa.

Em interrogatório judicial, o réu LUCAS ROBERTO DOS SANTOS disse que devia um dinheiro a Gilson. Na data dos fatos, Gilson e Tiago haviam matado um bezerro e o corréu ligou para o interrogando da cachoeira para ajudá-los a “desossar” o animal. Assim, o interrogando foi encontrá-los na Cachoeira do Caxias, onde Gilson e Tiago já estavam com parte do animal. Negou que tenha entrado na fazenda de Bernardino, matado o animal e subtraído o bezerro, reafirmando que este já estava morto. Disse que limitou-se a desossá-lo, mas não ficou com nada. É verdade que discutiu com Bernardo na rua e que falou um monte de coisa para ele, pois não tinha matado o bezerro. Não se lembra, porém, se o ameaçou, mas esclarece que sua família é amiga de Bernardino e que se conhecem da cidade. Negou ter matado o animal e a versão de Tiago e Gilson de que concorreu no crime o surpreende.

Ao ser interrogado, o réu GILSON DOS SANTOS SANTANA confessou a autoria dos fatos, admitindo que ele, Lucas e Tiago abateram o animal e subtraíram parte dele. Disse que quem golpeou e cortou o animal foi Tiago e Lucas e que “tudo foi muito rápido”. Bateram na cabeça do animal e ele caiu; na sequência, ele foi cortado. Hoje possui inimizade com Lucas, pois foi réu confesso. Na época, Tiago tinha 17 anos de idade. O interrogando pretendia se alimentar com o bezerro. Dividiram em partes o animal, mas o interrogando não ficou com nada. O depoente não devia pra Lucas, tampouco Lucas devia algo para o declarante. Atualmente trabalha e estuda. Foi preso em 2016; atualmente trabalha.

A vítima JOSÉ MACIEL CARVALHO, em juízo, disse que chegou de manhã em seu sítio e deu falta de um bezerro novo. Viu o bezerro no chão, sem as duas pernas e todo aberto com um corte de faca. Ao seu lado, achou uma bola de papel na grama e viu que era um comprovante do Supermercado São José. Os indivíduos mataram o animal,

esquartejaram suas partes, subtraíram as duas patas traseiras e deixaram os restos pra trás. Seu irmão entregou o papel do supermercado ao delegado, que foi até o Supermercado e, pelas câmeras, identificou um dos elementos. O declarante não imagina quem subtraiu o bezerro. Seu irmão comentou que um moço de nome Lucas discutiu com ele a respeito do papel encontrado próximo ao bezerro morto, dizendo que “ficou sabendo que você falou isso, falou aquilo”.

O ofendido BERNARDINO MACIEL NETO, sob o crivo do contraditório, disse que seu irmão José Maciel chegou no sítio e deu falta de um bezerro; ele saiu andando e viu o bezerro deitado, morto e sem as partes traseiras. Ao lado do bezerro, seu irmão encontrou um papel de compra de supermercado. O declarante pegou o papel e entregou para o delegado de polícia. Depois disso, o acusado Lucas foi ao ponto de táxi onde o declarante trabalha e começou a ameaçá-lo e quase o agrediu pelo fato de tê-lo acusado de ser o autor do furto por causa do cartão do banco. Lucas também disse que mataria o investigador de polícia Preá.

O informante TIAGO DE CARVALHO CASSIANO, em regular instrução, disse que respondeu processo na adolescência pelo furto do bezerro. Confirmou que Gilson o convidou para pegar uma carne e o depoente, junto de Lucas e Gilson, foram até o local, onde toraram a cerca e pegaram o animal, após Lucas abatê-lo. Contou que limparam o animal e levaram as partes retiradas, sendo que cada um ficou com um pedaço de carne. Abateram o animal para ficar com sua parte de trás e fazerem um churrasco. Portanto, diante da confissão de GILSON DOS SANTOS SANTANA e da firme narrativa do informante da acusação TIAGO DE CARVALHO CASSIANO, é forçoso reconhecer que os réus, em conjunto com o então adolescente, subtraíram um bezerro de aproximadamente três semanas, cor branca, raça Nelore, pertencente à vítima José Maciel de Carvalho, abatendo-o e dividindo-o em partes.

No entanto, apesar de incontroversos o abigeato e o abate do animal, é importante considerar, à luz da confissão de GILSON e da narrativa de TIAGO, então adolescente na época dos fatos, que a morte do animal se deu com o intuito de furtá-lo.

Desse modo, considerando que o delito consunto (artigo 32, §2º da Lei 9605/98) foi praticado como estágio de preparação ou execução do delito mais grave de furto, impõe-se a aplicação do princípio da consunção entre as condutas e a absolvição dos réus pelo delito de Maus Tratos de Animal.

Quanto ao crime de corrupção de menores, em que pese o esforço dos cultos defensores, é certa e inquestionável a responsabilidade criminal dos acusados.

Conforme entendimento jurisprudencial recente, cuida-se de delito formal, bastando à consumação que o menor participe da empreitada criminoso, já que o fim precípua da norma penal é impedir que os delitos em geral sejam cometidos na companhia de menor de idade, independentemente de se tratar de adolescente já corrompido ou não.

Assim, pouco importa à consumação do delito que o então adolescente TIAGO DE CARVALHO CASSIANO tenha sido anteriormente corrompido, sendo suficiente sua participação na empreitada criminoso, como comprovado nos autos.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in AgRg no AREsp 308224 / DF, Rel. Min. Regina Helena Costa (Quinta Turma, DJe 26/09/2013): “A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Recurso Especial 1.127.954/DF, representativo da controvérsia, firmou entendimento de que, para consumação do delito de corrupção de menores - antes previsto no art. 1º da Lei 2.252/54, e hoje inscrito no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente - basta existirem evidências da participação do menor de 18 anos em delito na companhia do agente imputável, sendo irrelevante o fato do adolescente já ter praticado outras infrações penais, dada a natureza formal do crime”.

Bem a propósito, o C. Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 500, grafada nos seguintes termos: “A configuração do crime do artigo 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.” (Terceira Seção, em 23.10.2013).

Assim, porque irrelevante o grau de corrupção prévia do adolescente TIAGO, estando plenamente comprovado que GILSON e LUCAS tinham plena ciência da idade do menor, de quem eram amigos, é de rigor a condenação de ambos os réus pelo crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Por fim, o réu LUCAS não nega que teve uma discussão com a vítima BERNARDINO no

curso do inquérito policial após ser acusado do abate e furto do animal do Sítio de José Maciel.

De acordo com a vítima, após o registro da ocorrência na delegacia de polícia, LUCAS aproximou-se e tentou intimidá-lo com ameaças, inclusive pronunciou o ânimo de matar um serventuário de Justiça que conduzia a investigação, o que configura, em tese, o crime previsto no artigo 344 do Código Penal, já que é certo que, assim agindo, o réu pretendia cessar a investigação que sobre ele existia.

A propósito, não há nenhum indício de que BERNARDINO esteja mentido com o propósito de prejudicar o acusado, imputando-lhe levianamente fato de tamanha gravidade.

Desse modo, comprovadas a autoria e materialidade dos delitos, é de rigor a condenação de GILSON DOS SANTOS SANTANA como incurso no artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal c.c. 244-B da Lei 8.069/89, na forma do artigo 69 do Código Penal e LUCAS ROBERTO DOS SANTOS como incurso nos artigos 155, §4º, inciso IV e 344, ambos do Código Penal c.c. 244-B da Lei 8.069/89, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Passo à dosimetria da pena, observado o sistema trifásico e as diretrizes previstas no artigo 59 e seguintes do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, em relação ao réu LUCAS, constata-se que ostenta condenação anterior pela prática do crime de tráfico (autos n.º 0000213-73.2015.8.26.0168 – vide FA e certidão as fls. 167/171 e 176/178), cujo trânsito em julgado para defesa ocorreu em 27/09/2018, ou seja, em data posterior aos crimes de furto e corrupção de menores (12/09/2018), mas anterior ao delito de coação no curso do processo (07/10/2018). Bem por isso, diante dos maus antecedentes, procedo ao aumento da pena-base em 1/6 (um sexto), totalizando 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, para o crime de furto e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para o delito de corrupção de menores. Quanto ao crime de coação no curso do processo, considero favoráveis as circunstâncias judiciais, observando-se que a condenação supramencionada será considerada na segunda fase da dosimetria, motivo pelo qual fixo a pena-base no mínimo legal: 01 (um) ano de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao réu GILSON, verifica-se que não ostenta maus antecedentes (cf. FA e certidão as fls. 163/166 e 173/175), contudo, possui personalidade desajustada, porquanto praticou o delito durante o cumprimento de pena em regime aberto, razão pela qual majoro a pena base em 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa, para o crime de furto e 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão para o delito de corrupção de menores.

Anoto, pela pertinência, que a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem considerado como maus antecedentes apenas as condenações definitivas que não caracterizam reincidência, seja pelo decurso do prazo de 5 anos após a extinção da pena (CP, art. 64, I), seja pela condenação anterior ter sido lançado em consequência de crime militar próprio ou político (CP, art. 64, II), seja finalmente pelo fato de o novo crime ter sido cometido antes da condenação definitiva por outro delito.

Na segunda fase, quanto ao réu LUCAS, ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes quanto aos crimes de furto e corrupção de menores, mantenho as penas fixadas acima. Em relação ao delito de coação no curso do processo, de rigor o reconhecimento da reincidência (autos n.º 0000213-73.2015.8.26.0168 – vide FA e certidão as fls. 167/171 e 176/178), o que enseja a majoração da pena em 1/6 (um sexto), totalizando 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa.

Em relação ao réu GILSON mantenho as penas fixadas na fase anterior, tendo em vista a compensação da circunstância agravante da reincidência (autos n.º 0001108-33.2015.8.26.0101 – vide certidão a fls. 173/175) com a circunstância atenuante da confissão, consoante exegese do artigo 67 do Código Penal.

Quanto à possibilidade de compensação, confira-se o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.

DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É

possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (STJ, REsp n.º 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013)".

Na terceira fase, ausentes causa de diminuição ou aumento de pena, torno definitivas as penas fixadas na fase anterior.

As penas devem ser aplicadas cumulativamente, nos termos do artigo 69 do Código Penal, eis que os delitos foram perpetrados em concurso material, totalizando 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além de 22 (vinte e dois) dias-multa para o réu LUCAS e 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias multa para o réu GILSON.

À mingua de elementos no que tange à situação econômica dos réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ou seja, um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, conforme exegese do artigo 49, §1º c.c. o artigo 60, caput, ambos do Código Penal, e deverá ser corrigido na forma da lei (CP, art. 49, §2º).

O regime inicial de cumprimento de pena dos réus será o semiaberto, em razão dos maus antecedentes e da reincidência (CPC, art. 33, §§2º e 3º).

Diante da reincidência dos réus GILSON e LUCAS e do montante da pena aplicada a LUCAS, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, consoante exegese dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Incabível, outrossim, a suspensão condicional da pena, tendo em vista o montante da pena aplicada aos réus e a reincidência (art. 77, caput e inciso I).

DISPOSITIVO

Posto isto e do mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

A) condenar o réu LUCAS ROBERTO DOS SANTOS às penas de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa, no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 155, §4º, inciso IV e artigo 344, ambos do Código Penal c.c. 244-B da Lei n.º 8.069/89, na forma do artigo 69 do Código Penal;

B) condenar o réu GILSON DOS SANTOS SANTANA às penas de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, porque incurso no artigo 155, §4º, inciso IV do Código Penal c.c. artigo 244-B da Lei n.º 8.069/89, na forma do artigo 69 do Código Penal;

C) absolver os réus LUCAS ROBERTO DOS SANTOS e GILSON DOS SANTOS SANTANA da prática do crime previsto no artigo 32, §2º, da Lei n.º 9.605/98, com fundamento no artigo 386, III do Código de Processo Penal.

O regime inicial de cumprimento de pena dos acusados deverá ser o semiaberto, consoante exegese do disposto no artigo 33, §§ 2º e 3º do Código Penal.

Incabível a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, conforme sobejamente explicitado.

Faculto aos réus o direito de recorrer em liberdade, porque ausentes elementos motivadores da prisão preventiva (CPP, art. 312).

Os réus deverão arcar com o pagamento, ao final da ação, da taxa judiciária, no valor de 100 UFESPs, conforme o artigo 4º, §9º, alínea a da Lei Estadual n.º 11.608/03.

Com o trânsito em julgado: (i) expeça-se guia de execução; (ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD; (iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; (iv) notifiquem-se os réus para pagamento da pena de multa; (v) expeça(m)-se certidão(ões) de honorários ao(s) advogado(s) nomeados nos autos; (vi) não sendo reclamados eventuais objetos apreendidos, estes serão destinados à leilão/doação, tal como previsto no artigo 123 do Código de Processo Penal, independente de nova intimação.

Publique-se, intime-se e cumpra-se.

Caçapava, 10 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA